

시 정 사 항

1. 제 목 : 천정형 FCU 교체공사(설비) 정산 부적정
2. 관계기관 : 〰〰〰〰병원
3. 내 용 : 〰〰〰〰병원에서는 입원실의 병상간 이격거리(1m 이상)를 확보하기 위하여 기존 바닥상치형 냉난방기를 철거하고 천정형으로 교체하기 위하여 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 완료하였습니다.

[표 1] 천정형 FCU 교체공사 계약현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
천정형 FCU 교체공사(설비)	###,###	'18. 5.14. ~ '18. 9.10.	주식회사 &&&&&	
천정형 FCU 교체공사(전기)	##,###	'18. 5.14. ~ '18. 9.10.	&&&&&(주)	
천정형 FCU 자재	###,###	'17. 7. 5. ~ '17. 10. 2.	&&&& 주식회사	

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제40조의2에는 국민건강보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 회계예규 「정부입찰 · 계약 집행기준」에 따라 대가지급 시 정산하도록 되어 있습니다.

또한 기획재정부 계약예규 「정부입찰 · 계약 집행기준」 제94조제3항에는 사업자 부담분의 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 납입 확인서의 금액을 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 금액으로 정산하도록 되어 있고, 생산직 상용근로자(직접 노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서를 기준으로 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약기간 대비 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 일할 정산하도록 되어 있습니다.

더불어 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 별표2-1에는 공사 원가 계산시 간접노무비(현장관리 인건비) 대상으로 볼 수 있는 배치 인원으로 현장 소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문 종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들고 있습니다.

따라서 공사 관리자가 계약업체와 사회보험료 정산업무를 처리할 때에는 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서를 기준으로 정산하고, 생산직 상용근로자는 「예정가격 작성기준」 등을 참고하여 대상 근로자가 계약서의 산출내역서상 직접노무비 대상 여부를 확인한 후 직접 노무비 대상일 경우 현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류를 통하여 직접 작업에 종사한 기간 등을 확인하여 해당 기간 동안 지급한 사회보험료만을 정산업무에 반영하여야 합니다.

그런데 천정형 FCU 교체공사 정산서류 확인결과, 계약업체에서 생산직 상용근로자로 인정하여 사회보험료 정산을 받은 ‘김○○과 이○○’은 실제로는 간접노무비 대상인 계약업체 대표와 현장소장(현장대리인)인 것으로 확인되어 2명의 사회보험료로 정산된 #,###천 원 상당의 사회보험료를 착오 정산하였습니다.

[표 1] 사회보험료 착오정산 내역

보험료				일반관리비	이윤	부가가치	합계
건강	요양	연금	소계(a)	$b=a*1\%$	$c=(a+b)*1\%$	$d=(a+b+c)*10\%$	$e=a+b+c+d$
#,###,###	##,###	###,###	#,###,###	##,###	##,###	###,###	#,###,###

4. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 계약업체에 과다 지급한 사회보험료 #,###,###원을 환수 조치하시고,(시정)
- 추후 사회보험료 등 공사대금 정산 시에는 현장명부 등 정산 관련서류를 면밀히 검토하여 정산 하는 등 공사대금 정산업무를 철저히 하시기 바라며,(권고)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)